

合作开发协议书

甲方：郑宇恒 证件号：140108200607010111

乙方：郭思彤 证件号：141130200612280085

鉴于，协议各方均有计算机软件专业开发人员，能够进行创造性的软件开发活动。并且，协议各方有意愿共同从事乡海云途旅游智能规划系统版本号为V1.0软件的开发工作。为了规范各方的权利义务，在《中华人民共和国民法典》及其他相关法规政策的原则指导下，订立本协议书，各方共同遵守：

第一条 合作宗旨

为完成乡海云途旅游智能规划系统版本号为V1.0软件的开发工作，并共同享有开发成果而合作。

第二条 合作项目和范围

协议各方共同开发乡海云途旅游智能规划系统版本号为V1.0软件，合作范围包括软件的代码编写、调试、测试等开发工作。

第三条 合作期限

合作期限为1年，自2026年5月1日至2027年5月1日。

第四条 合作方式

1. 协议各方按照软件编程工作的正常分工进行编写，任何一方不得随意更改软件的重大功能和事项，以免对其余各方造成履约困难。

2. 合作各方应坚持勤勉努力诚实信用的原则，进行各方分别负责的软件的编程工作，并考虑到各方软件的兼容和接合。如部分合作人发生特殊技术困难，其余合作方有义务为其提供合理适当的技术帮助。

第五条 知识产权

1. 各方编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身，其著作权均由合作方共同享有。

2. 合作各方在编写软件的过程中，不得有侵犯他人知识产权的行为，否则，应对外承担全部侵权责任。

第六条 协议变更

1. 经合作各方协商同意，本协议可以作相应变更；

2. 任何合作方未经与其他各方协商，擅自变更本协议条款或者将本协议权利义务转让给他人，均为无效。

第七条 违约行为

1. 未经双方书面同意，禁止任何合作人私自以团体名义进行业务活动；否则，违约一方应当承担违约责任；因违约行为获得利益归守约方所有，如造成损失的，还应承担赔偿责任。

2. 禁止合作人经营与团队相竞争的业务，否则违约方应当向守约方承担违约及赔偿责任。

3. 禁止合作方泄露本协议所涉及的相关商业秘密，否则违约方应当向守约方承担违约及赔偿责任。

4. 任何一方应承担的违约责任可以按照合作收益的 20% 确定，如造成损失的，还应承担民事赔偿责任。

第八条 合作的终止

合作开发活动因以下事由之一得终止：

- ①全体合作人同意终止合作关系；②合作项目因技术原因，根本不能完成；
③合作项目违反法律被撤销；④因任何一方违约导致本合同无法继续履行的。

第九条 纠纷的解决

合作各方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以向甲方所在地法院诉讼。

第十条 其他

本协议如有未尽事宜，应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本协议具有同等效力。

各方签署：

甲方： 郑宇恒

乙方： 郭思彤

2026 年 5 月 1 日